

한 국 관 광 공 사 감 사

경고 요구

감 사 명 : 2025년 해외지사 종합감사

제 목 : 신규지사 계약 및 회계관리 미흡

관계부서 : ☆☆지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 ≤≤지역 관광객 유치를 위한 거점으로 ☆☆지사를 설립(2024. 7. 1.) 하였고, [표 1]과 같이 주재원 1인(NNN, 3급)이 2023. 8. 1.~2024. 6. 30.까지 ◎◎실 소속의 ☆☆지사 개소 요원으로, 그 중 2023. 12. 22.부터 2025년 감사일 현재까지 ☆☆지사장으로 현지 파견되어 지사를 개소하여 운영하고 있다.

[표 1] ☆☆지사 주재원 파견 현황

근무기간	소속	근무지	주요업무
2023.8.1.~2024.6.30.	◎◎실	본사, ☆☆지사 ^{주)}	지사 개소 준비
2024.7.1.~2025.12.현재.	☆☆지사	☆☆지사	지사 개소 및 운영

주: 현지 파견 시작일은 2023.12.22.임

자료: 인사발령정보, 관광마케팅시스템(TMS) 등 재구성

2. 특정인이 운영하는 다수의 회사에 지나치게 의존하는 지사 운영

가. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어있다.

국가계약법이 경쟁입찰을 원칙으로 하면서도 예외적으로 수의계약을 허용하는 것은 여러 이유가 있고, 그 중에는 입찰에 참가할 정도의 규모를 갖추지 못한 영세·중소기업들도 과다한 행정 업무 부담 없이 공평한 납품 기회를 얻을 수 있도록 하고, 이들이 수의계약 시장에서 실적을 쌓아 입찰 시장에 참가할 수 있을 정도로 성장하게 하는 정책적 목적도 포함된다.

하지만 공공계약에서 계약 담당자와 업체 간 유착으로 인한 비위 발생은 주요 위험 중 하나이고, 수의계약은 특히 비위 발생 가능성이 높아 내·외부 감사 등에서 주요 점검 대상이 된다. 따라서 「정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규) 제5조 제4항 제5호에서는 입찰의 경우에도 부당하게 특정상표 또는 특정규격 또는 모델을 지정하여 입찰에 부쳐 특정인이 낙찰 받도록 하는 행위를 금지하고 있고, 공사의 「계약업무처리규정」 제16조는 특정 업체와의 연간 수의계약 총량을 규제하여 특정 업체가 지나치게 많은 과업을 수의계약으로 수주하지 못하도록 하고 있다(수의계약 총량제).

공사의 해외지사가 현지의 개인 혹은 법인과 체결하는 계약은 국가계약법이 직접 적용되는 것은 아니어서 「계약업무처리규정」에 따른 수의계약 총량 제한 역시 직접 적용된다고 보기는 어렵지만,¹⁾ 해외지사 역시 이러한 공공계약의 기본 철학을 반영, 특정 업체와 지나치게 많은 수의계약을 체결하는 것을 지양하고 공평한 시장 참여 기회 부여라는 수의계약 제도의 목적이 달성될 수 있도록 노력하여야 한다.

한편, 해외지사의 계약과 관련하여서는 해외지사를 관할하는 각 지역팀의 정산 지침을 따르도록 하는데, ‘ëë 지역 해외지사 정산 지침’에 의하면 금액별 계약에 따라 비교견적서, 업체선정사유서 등을 필수 첨부하도록 하는 등 특정 업체에 수의계약이 편중되는 것을 예방토록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☆☆지사는 현지 유관 기관의 소개로 한국인 대표 LLL이 운영하는 현지 여행사 ♠♠와 현지 정착 등 지사 신설 및 운영 기반 조성을 위한 다수의 용역을 체결한 바 있으며, 지사 개소 이후에는 ‘소비자대상 방한여행 홍보 설명회’, ‘한국관광페스티벌 운영’ 등과 같은 행사 운영 용역 또한 의뢰하여 사업을 추진하였다.

한편 지사 사무실 임차와 관련한 부동산 중개수수료, 사무실 인테리어 비용, 방한상품 광고 집행비, 행사장 디자인·설치 및 운영비 등 다양한 명목의 비용을 ■■■ 및 ○○ 등의 업체에 지급한 사실이 있는데, 감사 결과 이 업체의 대표 역시 LLL인 것으로 확인되었다.²⁾

1) 「계약업무처리규정」 제1조에서 이 규정은 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따라 수행하는 계약에 관한 사항을 규정한다고 정의

이와 같이 ☆☆지사가 LLL이 운영하는 업체들에 지급한 비용은 2023. 7. 31.~2025. 6. 30. 약 2년 간 총 USD767,607.79로 이를 정리한 내용은 [별표 1] “LLL의 각 업체에 계약 대금을 지급한 내역”과 같다.

이는 해당 기간 동안 ☆☆지사가 집행한³⁾ 전체 기타경비(USD 688,509.48)의 약 68%(USD 465,369.99), 기획판촉비(USD 205,787.04)의 약 36%(USD 74,671.13), 기반조성비(USD 384,279.78)의 약 59%(USD 227,566.67)에 해당하는 수준으로, 상당 기간 현지직원 없이 주재원이 단독으로 근무하면서 신뢰할 수 있는 현지 업체를 수배할 수 있는 여건이 되지 않았다는 신규 지사의 특수성을 감안할지라도 특정 개인과 관련된 사업체에 지나치게 사업 집행의 상당 부분을 집중시킨 것으로 판단된다.

3. 회계관리 부적정

가. 관계 법령 및 판단기준

「해외조직망 회계업무요령」 제12조 제1항에 따르면 지사경비는 분기별로 정산함을 원칙으로 한다고 되어 있고, 같은 요령 제14조에 따르면 해외지사는 예금장, 예산배정 및 정산대장을 비치하고 각종 거래를 발생원칙에 따라 기록 유지하며 매월말을 기준으로 마감 정리하여야 한다고 되어 있다. 또한, 같은 요령 제17조에 따라 제반경비는 지출 당일에 예금장에 입력하는 등 모든 장부를 상시 관리하여야 한다.

그리고 국제관광전략팀의 ‘해외지사 주재비 정산서 지침 체크리스트’에 따라 정산서 제출과 관련하여, 입출금등록일자 입력 시 실 지출 증빙일자와

2) 계약서 등에는 대표자명이 표기되어 있지 않아 사업자등록증 및 정관 등을 통하여 대표자명을 확인함

3) 2023. 7. 31.~2024. 11. 4. 신규지사 행정 지원을 위하여 ÖÖ지사가 ☆☆지사를 대행하여 정산한 지출 14건(이 중 LLL이 운영하는 업체에 지급한 사례는 8건)을 포함함

반드시 동일하게 등록해야 하는 등 해외지사의 정산 책임 및 담당자는 회계업무요령 등을 준수하여 지사 회계 관리에 만전을 기하여야 한다.

「해외지사 관리지침」 제22조 제1항에 따르면 신용카드는 법인카드를 발급하여 사용하는 것을 원칙으로 한다고 되어있다. 다만, 주재국 내의 신용시스템의 전반적인 미비로 인하여 신용카드 사용이 부분적으로 불가능할 경우에는 예외적으로 인정할 수 있고, 같은 조 제2항에 따르면 주재국의 관례상 공사가 법인카드 발급이 불가능 할 경우에는 주재원 개인카드를 발급받아 법인카드로 사용할 수 있으며 이 경우 동 카드의 연회비 등 제반 비용은 지사 경비로 부담한다.

한편 「해외지사 관리지침」 제22조 제3항 및 제4항을 종합하면 지사 업무에 사용하는 카드는 지사장이 그 사용내역을 파악하여 관리하여야 하고 동 카드의 관리 상 발생하는 모든 사항은 전적으로 지사장이 책임져야 하는데, 같은 카드가 지사의 업무 관련 비용뿐만 아니라 주재원 개인의 사적비용 지출에도 사용된다면 그 부분은 지사장이 파악하여 관리하고 책임질 수 없는 것이므로, 개인명의 카드를 지사 업무용으로 사용하도록 하는 것은 이를 업무 전용으로 사용하는 것을 전제로 하는 것이고, 법인카드 발급 시 TMS를 통해 본사에 보고하도록 하는 것 역시 같은 취지라고 할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☆☆지사의 경우 특별한 사유 없이 [표 2]와 같이 여러 분기에 해당하는 최대 25건의 개별 영수증을 임의로 합산한 후 단일 건으로 일괄 등록, 정산하는 등 회계 원칙에 반하여 정산한 사례가 다수 발생하였다.

[표 2] 입출금내역 일괄 등록 예시

지출일자	세목	지출건명	금액 (현지화)	관련 증빙 기간 및 건수
2024.12.19.	업무추진비	2024년도 업무추진비 및 협력비 지출	85,643	2024.3.7.~12.11. 지출 영수증 25건
2025.3.25.		1분기 업무추진비	22,102	2025.1.8.~2025.3.20. 지출 영수증 11건
2025.3.25.	통신비	주재원 핸드폰 요금(1~3월)	1,500	2025.1.21.~2025.3.24. 지출 영수증 3건
2025.6.30		주재원 핸드폰 요금(4~6월)	1,500	2025.4.24.~2025.6.17. 지출 영수증 3건
2025.9.22		주재원 핸드폰 요금(7~9월)	1,500	2025.7.22.~2025.9.22. 지출 영수증 3건
2025.3.25.	소모품비	사무실 멀티탭, 케이블, A4용지 등 구매	1,378	2025.1.8.~2025.3.24. 지출 영수증 2건
2024.12.20.	의료보험료	2024년도 의료보험료	43,292	2023.12.29.~2024.12.18. 지출 영수증 21건
2025.6.20.		의료보험료	43,160	2025.1.11.~2025.5.5. 지출 영수증 13건

자료: 관광마케팅시스템(TMS) 자료 재구성

한편 ☆☆지사의 정산서를 점검한 결과, 회계장부의 지출처를 실제 거래내역과 다르게 장부를 기장한 사실이 확인되었다. 예를 들어, ‘2024 한국관광페스티벌 행사장 설치 및 운영’을 위하여 ☆☆지사는 ⊙⊙와 계약을 체결하였으나 TMS 입출금내역의 지출처에는 ♠♠라고 기장하고 실제 계약 대금은 ♠♠의 직원인 RRR에게 송금하였다.⁴⁾

4) 회계장부상 지출처는 은행 송금증의 실제 수취인(이 경우 ‘RRR’)과 일치하여야 함

특히, 법인과 계약을 체결하여 대금을 지급할 때에는 법인명의의 계좌에 송금하는 것이 원칙인데 반해 실제 입금처는 해당 거래처 대표의 개인명의 계좌이거나 또는 대표가 아닌 일반 직원 명의의 계좌인 건이 다수 발견되었는데, 이를 모두 정리하면 [별표 2] “회계장부상 지출처와 실제 입금처가 다른 내역”과 같다.

이에 대하여 ☆☆지사는 ♠♠는 개인사업자로서 멕시코 관련 법령에 의거한 개인사업자 제도에 따라 대표자 명의의 계좌로 대금을 수령하는 것은 적법하다고 설명하였으나, 그렇다고 하더라도 대표자가 아닌 일반 직원(과장)인 ‘MMM’ 및 ‘RRR’의 계좌로 송금한 것은 설명할 수 없고⁵⁾, ⊙⊙와 같이 주식회사 형태를 띠는 법인사업자에게 법인 계좌가 아닌 개인 명의의 계좌로 송금하는 것은 현지 세법에도 어긋나는 부적정한 회계 처리이다.

또한 ☆☆지사는 [표 3]과 같이 관련 사항의 본사 보고, TMS 등록 및 승인 없이 총 3개의 개인카드를 번갈아 사용하는 방식으로 경비를 집행하였고, 3개의 카드 모두 개인 경비 지출과 혼용하는 관계로 카드장부(은행의 카드지출내역서) 등의 증빙 없이 개별 영수증만을 지출 근거로 하여 정산하고 있는 상황이다.

[표 3] ☆☆지사 주재원 개인카드의 법인용도 운영 현황

순번	카드번호(유효기간)	카드 명의	은행명	구분	본사보고 여부	개인용도 혼용
1	*****-(2027.7)	NNN		신용카드	X	O
2	*****-(2026.12.)	NNN		신용카드	X	O
3	*****-(2029.10.)	NNN		직불카드	X	O

자료: 관광마케팅시스템(TMS) 자료 재구성

5) 계약서 및 인보이스에 기재된 계좌와는 일치함

관계부서 의견

☆☆지사는 감사결과를 수용하면서, 현재는 지사 설립 초기와 달리 현지직원 채용과 네트워크 확대에 따라 다양한 현지 업체를 발굴하여 활용하고 있으며 앞으로 협력업체 다변화 등을 통해 특정 업체 편중 없이 균형 있게 지사를 운영하여 개선하겠다고 답하였다. 해당 업체와 개인적인 친분이나 이해관계가 전혀 없었으며 부임 초기에는 주재원 단독으로 근무하면서 신뢰할 수 있는 현지 업체를 수배할 수 있는 여건이 아니었고, 지사 개소와 동시에 다수의 행사를 개최해야 하는 상황에서 주재국 특성상 현지 유관기관 등의 업무 수행 경험을 통하여 검증된 기관의 활용이 필요하다고 판단하였을 뿐 특정 업체나 특정인에게 업무를 의도적으로 집중시키기 위함은 아니었다고 설명하였다.

또한, 관련 회계 규정 및 지침을 준수하여 동일한 사례가 재발하지 않도록 회계 및 정산 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다. 특히, 개인 계좌로 송금한 사항에 대해서는 거래처의 계약서 및 인보이스 등에 의거하여 업체가 지정한 계좌에 송금하였는데 부적정한 회계처리 방법임을 인지하지 못하였음을 인정하며 향후 각별히 주의하겠다고 답하였다.

한편, ☆☆지사의 경우 법인이 아닌 대사관 소속으로 지사 설립 이후에도 은행 계좌 개설에 어려움을 겪었으며, 현지 공관의 도움으로 계좌는 개설하였으나 이마저도 카드 발급이 불가하여 개인카드를 사용하였다고 설명하였다.

이와 관련하여 부임 이전에 해당 사안을 ◆◆팀 및 &&팀에 상의하여 본사 법인카드를 지사에서 사용하는 방안 등을 강구하였으나 회계 원칙상 불가하여 불가피하게 개인카드를 사용한 것임을 고려하여 달라고 답변하면서⁶⁾ 감사결과를

토대로 ◆◆팀 등 관련 부서에 해당 사안을 보고 및 공유하여 카드 운용 방식을 적극 개선하겠다고 답하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 계약 및 회계관리를 부적정하게 한 관련자를 경고하시기 바랍니다.(경고)

6) 주재국의 관례상 공사가 법인카드 발급이 불가능 할 경우에는 주재원 개인카드를 발급받아 법인카드로 사용할 수 있으나, 부임 이후 해당사항을 본사에 공식 보고하여 사전 승인을 득한 후 활용하였어야 하며 이 경우에도 개인용도와 혼용하여 사용하여서는 아니됨

[별표 1]

LLL의 각 업체에 계약 대금을 지급한 내역(2023.7.31.~2025.6.30.)

거래처명	순번 ¹⁾	지출일자	지출건명	예산세목	금액(USD) ²⁾

[별표 2]

회계장부상 지출처와 실제 입금처가 다른 내역

순번	거래일	거래내역	금액(USD) ¹⁾	회계장부 상 지출처	실제 입금처